Договор
об оказании услуг по приему и переводу платежей
(Общие условия)

Настоящий Договор об оказании услуг по приему и переводу платежей (далее - Договор) определяет общие условия приема и перевода платежей от Плательщиков в пользу Клиента посредством Системы дистанционного банковского обслуживания (далее - СДБО) в АО "ForteBank" (далее - Банк).
Банк и Клиент далее совместно именуются Сторонами, а каждый в отдельности – Стороной либо как указано выше.
Настоящий Договор является договором присоединения, и считается заключенным с даты принятия Банком от Клиента подписанного Заявления на подключение услуг по приему платежей в СДБО Банка (далее - Заявление) по форме, установленной Банком, являющегося неотъемлемой частью Договора.
Клиент подписанием Заявления подтверждает, что он прочитал, понял и согласился с условиями Договора и обязуется своевременно и в полном объеме их выполнять. Договор размещен на официальном сайте Банка по адресу forte.kz.
Клиент не вправе ссылаться на отсутствие его подписи на настоящем Договоре, как доказательство того, что не был им получен/прочитан/принят, если у Банка имеется экземпляр Заявления, подписанный Клиентом.
Настоящий Договор устанавливает права, обязанность Сторон и иные правоотношения между Банком и Клиентом, определяет условия и порядок осуществления Банком услуг по приему и переводу платежей от Плательщиков в пользу Клиента посредством СДБО Банка.

1. Понятия и определения, используемые в Договоре

1.1. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, крестьянское хозяйство, частный судебный исполнитель, частный нотариус, адвокат, профессиональный медиатор в пользу которого осуществляется платеж Плательщиком за оказанные услуги либо в целях исполнения иных обязательств, установленных договором и/или требованиями законодательства.
1.2. Плательщик – физическое лицо, которое дает Банку Поручение на осуществление перевода денег с банковского счета, открытого в Банке, в пользу Клиента на его банковский счет.
1.3. Поручение – указание Банку осуществить перевод денег, размещенных на банковском счете Плательщика, открытом в Банке, на банковский счет Клиента, направленное в Банк посредством СДБО с соблюдением процедур безопасности и требований законодательства Республики Казахстан и Банка.
1.4. СДБО – программный комплекс, включающий системы интернет и мобильного банкинга, терминалы самообслуживания, посредством которого Банк оказывает пользователям электронные банковские услуги. При этом Клиент соглашается, что указанный перечень каналов дистанционного банковского обслуживания может по усмотрению Банка изменяться/дополняться в период действия настоящего Договора.

2. Предмет Договора

2.1. Банк обязуется принимать и исполнять Поручения Плательщиков, поступившие через СДБО, в пользу Клиента (далее - Платежи) в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан, а Клиент обязуется уплатить Банку вознаграждение за оказанные Банком услуги по приему и исполнению Поручений Плательщиков.

2.2. Принятые Платежи переводятся на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении. Максимальные сроки оказания платежных услуг, предоставляемых Банком в течение срока действия Договора, соответствуют срокам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2.3. Клиент по Договору подтверждает и гарантирует, что:

1) на момент заключения Договора имеет все необходимые полномочия и права для заключения Договора, обладает всеми разрешительными документами (в случае если для выполнения обязательств необходимы такие документы), а также навыками и знаниями, необходимыми для выполнения обязательств по Договору в соответствии с его условиями;
2) заключение Договора не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, договорам, заключенным между Клиентом и Плательщиком либо третьим лицом, а также иным обязательствам, принятым Клиентом;
3) деятельность Клиента соответствует требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Права и обязанности Банка

3.1. Банк обязуется:

3.1.1. обеспечить прием и исполнение Поручений Плательщика, направленных посредством СДБО, в соответствии с требованиями процедур безопасности Банка и законодательства Республики Казахстан;

3.1.2. обеспечить надлежащее функционирование СДБО и принимать все возможные меры для восстановления обслуживания, в случае его приостановки;

3.1.3. ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, предоставлять Клиенту реестр о Поручениях, исполненных Банком в предыдущий операционный день (далее - Реестр), не позднее 11 (одиннадцати) часов по времени г. Нур-Султан. Реестр составляется по форме, согласованной Сторонами, и направляется Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Заявлении. Клиент в случае несогласия с данными, указанными в Реестре, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Реестра обязан предоставить Банку свои мотивированные возражения в письменном виде. Если в течение указанного срока Клиент не представил письменных возражений, сведения, указанные в Реестре, считаются верными и Клиент обязан оплатить вознаграждение Банку исходя из данных, указанных в Реестре, согласно условиям Договора;

3.1.4. уведомлять Клиента об изменении наименования, местонахождения и иных реквизитов путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка;

3.1.5. применить режим взаимодействия с Клиентом согласно Заявлению:

а) в случае взаимодействия в режиме «offline» в целях идентификации платежа Клиентом предусмотреть в СДБО соответствующие параметры для ввода данных Плательщиком (ФИО ученика, Период оплаты, Лицевой счет и т.д.);

б) в случае взаимодействия в режиме «по списку»:

- осуществить настройки в СДБО по отражению информации о платеже (лицевой счет, адрес, начисленная задолженность, показания и т.д.), в соответствии со сведениями (списком), предоставленными Клиентом;
- после получения обновленных сведений (списка) Клиента актуализировать в СДБО информацию о платеже, в течении 2-х рабочих дней со дня получения;

в) в случае взаимодействия в режиме «online»:

- осуществить настройку специального канала связи в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора для обеспечения взаимодействия, обмена сообщениями, документами между Банком и Клиентом в целях исполнения Договора;
- обеспечить функционирование специального канала связи в соответствии с условиями технической документации, согласованной Сторонами;

– в момент осуществления платежа Плательщиком, производить передачу данных о платеже Клиенту в режиме «online» в электронном виде по специальному каналу связи в соответствии с технической документацией, согласованной Сторонами.

3.2. Банк вправе:

3.2.1. удерживать комиссию с Клиента за услуги, предоставляемые по Договору, согласно действующим тарифам Банка на дату совершения операции;

3.2.2. дополнительно взимать комиссию с Плательщика за прием платежа с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан и согласно действующим тарифам Банка на дату совершения операции;

3.2.3. требовать от Клиента (его представителя) предоставлений сведений и документов, необходимых для исполнения настоящего Договора и/или предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе с целью проверки соответствия проводимых операций по приему Платежей законодательству Республики Казахстан, а также необходимых для надлежащей проверки и идентификации Клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций, документов, связанных с проведением операций;

3.2.4. требовать от Клиента, деятельность которого относится к высокорискованым видам деятельности, открытия в Банке банковского счета для зачисления Платежей в соответствии с настоящим Договором. Виды деятельности, которые относятся к высокорискованным, определяются Банком самостоятельно в соответствии с внутренними документами Банка;

3.2.5. в одностороннем порядке отказаться от исполнения и прекратить действие Договора в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, а также:

1) наличия сведений о Клиенте в перечнях, составляемых уполномоченным государственным органом в соответствии Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" (далее - Перечни);
2) если одной стороной/участником операции/сделки или обязательства по сделке является лицо, включенное в Перечни/лицо, зарегистрированное/находящееся в стране со значительными рисками отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, определенной международной организацией или иностранным государством, либо если в исполнении этой операции/сделки участвует такое лицо;
3) если в процессе изучения операций, совершаемых Клиентом, есть подозрения о том, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
4) в случае отказа клиента в предоставлении необходимых для проведения надлежащей проверки Клиента документов и информации, а также согласия на сбор, обработку и передачу данных/персональных данных Клиента в Налоговую Службу США (Internal Revenue Service) в соответствии с требованиями FATCA, в том числе, посредством уполномоченных государственных органов Республики Казахстан;
5) в случае если Банк полагает, что нарушаются, могут быть нарушены требования законодательства Республики Казахстан и иностранных государств, затрагивающих деятельность Банка, внутренних процедур и условий Банка, являющихся публичными, и банка-корреспондента, а также в случае наличия санкций в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Банк и Клиента (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента, а также платежей, проводимых в данные страны или из данных стран);
6) в иных случаях, которые могут быть использованы для реализации противоправных

действий в отношении Банка и его клиентов с нанесением ущерба их интересам.

В случае одностороннего прекращения Договора (деловых отношений), Банк не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора (деловых отношений) уведомляет Клиента об отказе от исполнения Договора по адресу или телефону, имеющемуся в Банке, в электронной форме (на адрес электронной почты Клиента, SMS-сообщение) либо по почте;

3.2.6. вносить изменения/дополнения в Договор, включая тарифы по услугам, оказываемом по Договору, в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом Клиента за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений в силу, путем размещения таких изменений (в том числе новой редакции) на официальном сайте Банка по адресу www.forte.kz, за исключением случаев, в которых одностороннее изменение запрещается законодательством Республики Казахстан.

По истечении 10 (десять) календарных дней со дня опубликования информации о внесении изменений/дополнений в Договор, включая тарифы по услугам, оказываемым по Договору, в порядке, установленном настоящим пунктом, такие изменения/дополнения вступают в силу;

3.2.7. вносить изменения/дополнения в Договор, включая тарифы по услугам, оказываемым по Договору, одностороннее изменение которых запрещается законодательством Республики Казахстан, предварительно уведомив об этом Клиента за 10 (десять) календарных дней до вступления таких изменений/дополнений (в том числе новой редакции) в силу путем размещения на официальном сайте Банка по адресу www.forte.kz, на основании волеизъявления Клиента, выраженного молчанием. Непредставление Клиентом в течение (десяти) календарных дней с момента опубликования Банком сообщения о внесении изменений/дополнений, в соответствии с настоящим пунктом, письменного заявления о непринятии изменений/дополнений в Договор, включая тарифы по услугам, оказываемым по Договору, является выражением его волеизъявления и означает согласие Клиента с такими изменениями/дополнениями;

3.2.8. приостановить исполнение обязательств по Договору при наличии обоснованных предположений о возможных фактах мошенничества либо иной незаконной деятельности Клиента до момента выяснения/урегулирования спорной ситуации;

3.2.9. в случае ошибочного зачисления Банком денег на банковский счет Клиента, в том числе по обращению Плательщика, требовать от Клиента путем направления уведомления на бумажном носителе и/или посредством электронной почты по реквизитам, указанным в Заявлении, возвратить Банку в полном размере ошибочно зачисленные деньги;

3.2.10. использовать фирменное наименование и товарный знак Клиента в рекламных целях, а также указывать Клиента в качестве клиента Банка;

3.2.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Договором.

4. Права и обязанности Клиента

4.1. Клиент обязуется:

4.1.1. самостоятельно извещать Плательщиков о возможности оплаты Услуг по Договору в безналичном порядке посредством использования СДБО Банка;

4.1.2. предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для исполнения Банком настоящего Договора и/или предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе с целью проверки соответствия проводимых операций по приему Платежей законодательству Республики Казахстан, а также необходимых для надлежащей проверки и идентификации Клиента (его представителя), выявления бенефициарного собственника, предоставления сведений о налоговом резидентстве, роде деятельности и источнике финансирования совершаемых операций, документов, связанных с проведением операций;

4.1.3. письменно сообщать Банку об изменении своего наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов, перечня оказываемых Плательщикам услуг и любых иных

характеристик услуг, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до таких планируемых изменений;

4.1.4. своевременно и наиболее полно отвечать на все запросы Банка, связанные с выполнением условий Договора;

4.1.5. оплатить Банку комиссию за услуги, предоставляемые по Договору, согласно действующим тарифам Банка на дату совершения операции, и в порядке, установленном настоящим Договором;

4.1.6. предоставить Банку в письменном виде свои мотивированные возражения, в случае несогласия с данными, указанными в Реестре, согласно пункту 3.1.3. Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Реестра;

4.1.7. в случае получения от Банка уведомления об ошибочном зачислении Банком денег на банковский счет Клиента, в том числе по обращению Плательщика, осуществить возврат Банку в полном размере ошибочно зачисленные деньги в течение 1 (одного) операционного дня со дня получения соответствующего уведомления от Банка на бумажном носителе и/или посредством электронной почты по реквизитам, указанным в Заявлении;

4.1.8. выбрать режим взаимодействия с Банком согласно Заявлению:

а) в случае взаимодействия в режиме «offline» в целях идентификации платежа Клиентом предоставить Банку соответствующие параметры для ввода данных Плательщиком (ФИО ученика, Период оплаты, Лицевой счет и т.д.);

б) в случае взаимодействия в режиме «по списку»:

- предоставить Банку сведения (список) с отражением актуальной информации о платеже (лицевой счет, адрес, начисленная задолженность, показания и т.д.) для Плательщиков;
- своевременно направлять в Банк обновленные сведения (список) для актуализации Банком информации о платеже в СДБО.

в) в случае взаимодействия с Банком в режиме «online»:

- осуществить настройку специального канала связи в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения Договора для обеспечения взаимодействия, обмена сообщениями, документами между Банком и Клиентом в целях исполнения Договора;
- обеспечить функционирование специального канала связи, в соответствии с условиями технической документации, согласованной Сторонами;
- обеспечить своевременное предоставление ответов на запросы Банка, направленные по специальному каналу связи.

4.1.9. на регулярной основе отслеживать на официальном сайте Банка по адресу forte.kz размещение информации об изменениях/дополнениях в Договор, включая тарифы по услугам, оказываемым по Договору;

4.1.10. соблюдать требования информационной безопасности, в том числе принимать меры по обеспечению сохранности и конфиденциальности информационных активов Банка, а также возмещать ущерб Банку, в установленном Договоре порядке, возникший вследствие нарушения информационной безопасности, а также сбоев в работе информационных систем Банка и нарушения их безопасности, вызванных вмешательством Клиента и/или третьих лиц по вине Клиента.

4.2. **Клиент вправе:**

4.2.1. получать от Банка информацию по принятым платежам на условиях, предусмотренных Договором;

4.2.2. требовать от Банка надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору;

4.2.3. использовать фирменное наименование и товарный знак Банка в целях рекламирования услуг, предоставляемых Банком по настоящему Договору, исключительно после предварительного согласования Банком и в порядке, определенном Банком;

4.2.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и

Договором.

5. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения

5.1. Комиссия за оказанные услуги по настоящему Договору удерживается Банком из суммы Платежа в соответствии с тарифами Банка, действующими на дату совершения операции. Платеж поступает в пользу Клиента за минусом суммы комиссии, причитающейся Банку.

5.2. Клиент заключением настоящего Договора соглашается с тем, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих денежных обязательств перед Банком по Договору, Банк вправе любым не запрещенным законодательством Республики Казахстан путем изымать деньги с любых банковских счетов Клиента, открытых в Банке, банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и законодательством Республики Казахстан.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Платежей, Банк оплачивает Клиенту пеню, но не убытки, в размере 0,1 (одна десятая) % от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного Банком Платежа за каждый операционный день просрочки, исключая день надлежащего исполнения Банком обязательства, но в любом случае не более 5 (пяти) % от указанной суммы.

6.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Договору, Банк имеет право по каждому случаю нарушения обязательств взыскать с Клиента пеню в размере 0,1(одна десятая) % от суммы неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств за каждый календарный день просрочки, но в любом случае не более 5 (пяти) % от указанной суммы.

6.4. Банк не несет ответственности:

- за изменение условий Договора, которые произошли в силу введенных в действие нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- за правильность указания Плательщиком данных в платежных документах, необходимых для исполнения Поручения;
- за достоверность и полноту информации о платеже, предоставленной Клиентом, а также за своевременную актуализацию информации о платеже в СДБО, в случае несвоевременного предоставления Клиентом соответствующих сведений (списка) (при взаимодействии в режиме «по списку»);
- за несвоевременный перевод Клиенту денег по принятому от Плательщика Поручению в случаях несвоевременного сообщения Клиентом об изменениях, указанных в пункте 4.1.3. Договора, а также не функционирования специального канала связи по вине Клиента (в случае взаимодействия в режиме «online»);
- за отказ от проведения, а также приостановление операций с деньгами и (или) иным имуществом в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6.5. Стороны соглашаются с тем, что право Клиента на возмещение Банком убытков ограничивается только выплатой Банком неустойки, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

6.6. В случае причинения ущерба Банку, возникшего вследствие нарушения информационной безопасности, а также сбоев в работе информационных систем Банка и нарушения их безопасности, вызванных вмешательством со стороны Клиента и/или третьих лиц по вине Клиента, Клиент возмещает Банку причиненный ущерб в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного требования Банка.

6.7. Заключением настоящего Договора, Клиент принимает на себя риски и все последствия (в том числе убытки и упущенную выгоду), которые могут возникнуть в связи с ограничениями и запретами, установленными законодательством иностранных государств и санкциями в соответствии с юрисдикцией любой страны, международной организации, действие которых распространяется на Клиента и его операции (в том числе, но не ограничиваясь, связанных с видом операции, со страной регистрации и (или) нахождения Клиента, а также платежей, проводимых в данные страны или из данных стран), проводимые Банком или посредством Банка. Банк не несет ответственность за данные риски и последствия (в том числе за убытки и упущенную выгоду).

7. Конфиденциальность

7.1. Каждая из Сторон Договора обязуется не разглашать третьим лицам условия Договора, а также сохранять строгую конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации (далее – Конфиденциальная информация), полученной от другой Стороны в ходе ведения переговоров, заключения и исполнения Договора.

7.2. Режим охраны Конфиденциальной информации Стороны соблюдают путём уведомления любого и каждого своего работника, и должностного лица о неразглашении Конфиденциальной информации другой стороны, в случае, если такая информация стала или будет ему доступна в силу исполнения своих служебных обязанностей. При этом в уведомлении Стороны ставят в известность своих работников и должностных лиц, что за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, такой работник или должностное лицо несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

7.3. Передача Конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или разглашение возможны только с предварительного письменного согласия другой Стороны, а также по требованию прямо уполномоченных законодательством Республики Казахстан на получение такой информации органов и должностных лиц.

7.4. В случае если Сторона намеревается раскрыть Конфиденциальную информацию третьим лицам, она должна:
- уведомить об этом другую Сторону, являющуюся собственником Конфиденциальной информации, и получить ее предварительное письменное согласие на такое раскрытие;
- в случае получения такого письменного согласия на раскрытие Конфиденциальной информации у обладателя такой информации, получить заблаговременно от третьего лица письменное обязательство о соблюдении требований неразглашения предоставляемой ему Конфиденциальной информации.

7.5. Стороны обязуются не разглашать Конфиденциальную информацию, связанную с содержанием Договора третьим лицам, за исключением случаев раскрытия такой информации Банком своим контрагенту (-ам), при условии заключения с таким (-и) лицом (-ами) соглашения (-й), предметом которого (-ых) будет являться принятие контрагентом (-ами) обязательств о неразглашении полученной/получаемой конфиденциальной информации третьим лицам, а также в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан, либо осуществляется на основании запросов уполномоченных государственных органов в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В случае нарушения условий настоящего раздела Договора, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне все документально доказанные убытки, причиненные разглашением Конфиденциальной информации.

7.6. Работники Сторон должны быть ознакомлены с Конфиденциальной информацией друг друга исключительно в той мере, в какой это необходимо для достижения целей Договора.

7.7. Требования о конфиденциальности сохраняются бессрочно.

7.8. Заключением настоящего Договора Клиент предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие Банку на обработку персональных данных и иной конфиденциальной информации, относящейся к Клиенту, в том числе на использование для любых целей,

которые Банк посчитает необходимыми по своему усмотрению. Любая передача Сторонами информации о третьих лицах, которой обладают Стороны, являющейся персональными данными таких лиц, составляющей охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну, производится только после получения передающей Стороной соответствующих согласий о представлении такой информации (на обработку, в том числе использование для соответствующих целей) от таких третьих лиц и в определённом такими согласиями объёме. Стороны обязуются не разглашать информацию, составляющую персональные данные, охраняемую в соответствии с законодательством Республики Казахстан тайну, полученную от другой Стороны.

8. Форс мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны понимают обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, таких как (но не ограничиваясь): война и военные действия, стихийные или иные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми, действия органов законодательной и/или исполнительной власти Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан запрещающих или ограничивающих деятельность, непосредственно относящуюся к предмету Договора.

8.3. О наступлении и/или прекращении обстоятельств непреодолимой силы одна из Сторон, если она не в состоянии выполнить условия Договора в силу этих обстоятельств, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней со дня наступления и/или прекращения обстоятельств непреодолимой силы письменно известить другую Сторону за исключением случаев, когда для такой Стороны в результате обстоятельств непреодолимой силы стало невозможным послать уведомление другой Стороне.

8.4. Доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы могут служить документы, выдаваемые компетентными органами Республики Казахстан. Обстоятельства непреодолимой силы, носящие общеизвестный характер, дополнительных доказательств или уведомлений не требуют.

8.5. Промежуток времени, в течение которого Сторона по Договору должна выполнить свои обязательства по Договору, продлевается на период времени, в течение которого Сторона не была способна их выполнить в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 2 (двух) месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9. Действие Договора

9.1. Договор вступает в силу с даты принятия Банком от Клиента подписанного Заявления.

9.2. Договор заключается сроком на 12 (двенадцать) месяцев и автоматически пролонгируется на очередной период, если ни одна из Сторон письменно не сообщит о своем намерении прекратить действие Договора не менее чем за один месяц до истечения срока Договора.

9.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

9.4. Денежные обязательства Сторон, а также обязательства, определяющие ответственность Сторон за нарушение Договора, сохраняются до момента их полного исполнения. Во всех случаях прекращения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты на основании акта сверки взаиморасчетов.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, Стороны будут по возможности разрешать путем переговоров.

10.2. Стороны пришли к соглашению рассматривать все споры (разногласия), возникающие в связи и по поводу Договора в соответствии с законодательством Республики Казахстан по месту нахождения Банка.

11. Прочие условия

11.1. Банк осуществляет защитные действия от несанкционированных платежей, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

11.2. При оказании в рамках настоящего Договора платежной услуги в иностранной валюте, применяется обменный курс, установленный Банком, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

11.3. Все уведомления, сообщения по Договору считаются направленными/полученными должным образом соответствующей Стороной в случае их направления в письменном виде нарочно и/или почтовой службой и/или по факсу и/или электронной почтой по указанным Сторонами реквизитам, при условии, что избранный канал связи предусматривает подтверждение о доставке уведомления/сообщения адресату, если иное не установлено специально Договором.

11.4. Передача Сторонами прав и обязанностей по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны не допускается.

11.5. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.6. Все отношения, неурегулированные Договором, осуществляются и регулируются в соответствии с нормами законодательства Республики Казахстан.